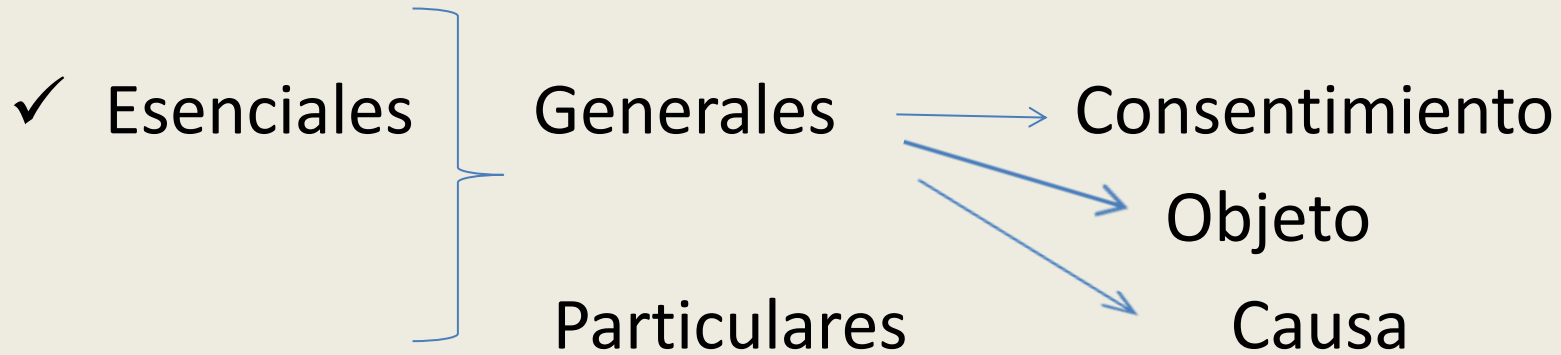


Contratos



Elementos del contrato



✓ Naturales

✓ Accidentales



1) Consentimiento

Acuerdo de voluntades que tienen que manifestar libremente las partes, expresando su intención de obligarse sobre el contenido del contrato que celebran.



Capacidad

- Capacidad de derecho

—————> Inhabilidades
para contratar



Titularidad

- Capacidad de ejercicio

—————> Incapaces



Ejercicio

-la persona por nacer
-la persona que no cuenta con edad y
grado de madurez suficiente
-la persona declarada incapaz por
sentencia judicial

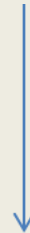
Forma

Manifestación de la voluntad



Comportamiento
declarativo

Uso del lenguaje escrito/oral/signos
inequívocos)



Comportamiento
no declarativo

Conductas
Excepcionalmente el silencio

2) Objeto

- Posibilidad física
- Licitud
- Patrimonialidad
- Determinado o determinable



3) Causa

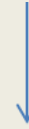


- Causalismo clásico —————> Causa objetiva
- Teoría francesa —————> Causa subjetiva
- Teoría mixta o dual —————> Nuestro derecho

EXTINCION DEL CONTRATO

- Ineficacia

Vicisitudes



ORIGINARIAS

SOBREVINIENTES

Nulidad

Resolución
Revocación
Rescisión

